Eröffnung des Rücklagenkontos OV-2020-4407

Datum 27.02.2020
Von Dreisam Bürgerbank · Geschäftsstelle Freiburg im Breisgau
An Elena und Matthias Vetter

Die Bank führt das unverzinste Konto OV-2020-4407 als privates Gemeinschaftskonto. Elena Vetter und Matthias Vetter sind Kontoinhaber. Jede Person kann im Geschäftsverkehr mit der Bank allein über das gesamte vorhandene Guthaben verfügen. Jeder Kontoinhaber erhält eigene Online-Zugangsdaten und ein eigenes Freigabeverfahren. Abhebungen am Schalter sind mit Ausweis ebenfalls einzeln möglich. Es gibt keinen Überziehungskredit.

Im Eröffnungsbogen ist als Bezeichnung „Rücklage Elena und Matthias“ eingetragen. Das Feld „Geplante Herkunft“ nennt „jährliche private Rücklagen Elena“. Die Bank hat beide Kontoinhaber legitimiert. Im Fragebogen haben beide verneint, das Konto für eine dritte Person zu führen. Die Eheleute haben keine gesonderte Vereinbarung über die Zuordnung des Guthabens zur Bankakte gegeben. Die Vertragspassage zur Einzelverfügung regelt nur das Verhältnis zur Bank.

Im Terminvermerk der Kundenberaterin Miriam Lutz steht: „Beide wollen im Alltag gleichberechtigt sein. Zugriff für beide auch bei Reise oder Ausfall. Frau Vetter zahlt ein. Herr Vetter fragt, ob er im Ernstfall allein an das Geld kann. Bejaht. Weiteres zur internen Verteilung wurde in meiner Gegenwart nicht festgelegt.“

Bewegungsübersicht zum Rücklagenkonto

Datum 20.08.2026
Von Dreisam Bürgerbank · Kundenservice Freiburg im Breisgau
An Elena und Matthias Vetter

Konto OV-2020-4407. Ausgangssaldo bei Eröffnung 0,00 EUR. Sämtliche fünf Gutschriften gingen bankintern vom ausschließlich auf Elena Vetter lautenden Verrechnungskonto ein. Für diese Umbuchungen sind Buchungstag und Wertstellung identisch. Die Bank verarbeitet die bankinternen Umbuchungen auch an Wochenenden.

Buchung und Wertstellung	Vorgang	Betrag in EUR	Saldo in EUR
15.03.2020	Rücklage 2020	+240.000,00	240.000,00
15.03.2021	Rücklage 2021	+240.000,00	480.000,00
15.03.2022	Rücklage 2022	+240.000,00	720.000,00
15.03.2023	Rücklage 2023	+240.000,00	960.000,00
15.03.2024	Rücklage 2024	+240.000,00	1.200.000,00
18.07.2025	Anzahlung RM-518	−24.000,00	1.176.000,00
25.07.2025	Rückzahlung RM-518	+24.000,00	1.200.000,00

Der ausgewiesene Abschlussbetrag ist der Saldo am 19.08.2026. Außer den aufgeführten Bewegungen gab es seit Kontoeröffnung keine Gutschriften, Abgänge, Zinsbuchungen oder Entgelte. Kontoinhaber und Verfügungsregel wurden in diesem Zeitraum nicht geändert. Die Bewegungsübersicht enthält keine Freigabeprotokolle einzelner Nutzer.

Haushaltskonto und Herkunft der fünf Rücklagen

Datum 24.08.2026
Von Elena und Matthias Vetter · Freiburg im Breisgau
An Felix Boscherharb und Sascha Strauß

Wir leben seit 2016 verheiratet in Freiburg im Breisgau und haben keinen Ehevertrag geschlossen. Unsere regelmäßigen Familienausgaben laufen seit 2019 über ein eigenes gemeinsames Girokonto. Von dort gehen Miete, Energie, Versicherungen und Lebensmittel ab. Das Rücklagenkonto OV-2020-4407 ist getrennt davon. Wir haben die beiden Konten in keinem Jahr untereinander ausgeglichen.

Matthias arbeitet in Vollzeit als Ofenführer bei der fiktiven Dreisam Großbäckerei im Freiburger Industriegebiet. Sein Grundlohn beträgt im Jahr 2024 13,20 EUR pro Stunde bei 39 Wochenstunden. Die Abrechnungen weisen einschließlich Schichtzulagen 30.840 EUR Jahresbrutto aus. Er trägt monatlich 550 EUR zum Haushaltskonto bei. Seine übrigen Einkünfte bleiben auf seinem Einzelkonto. Auf das Rücklagenkonto hat er weder seinen Lohn noch sonstiges Geld eingezahlt.

Elena ist seit 2019 Equity-Partnerin der internationalen Kanzlei Westfold Legal Partners, Standort Freiburg. Sie bearbeitet Wirtschaftsprozesse und betreut keine Schenkungsteuer. Die fünf Umbuchungen sind Privatbeträge aus bereits versteuerten Ausschüttungen beziehungsweise Gewinnentnahmen. Die Mittel lagen vor den Umbuchungen jeweils auf ihrem alleinigen Verrechnungskonto. Die Entnahmeabrechnungen und Kontoauszüge bestätigen die Herkunft. Es handelt sich nicht um Kanzlei- oder Mandantengelder.

Uns sind keine weiteren Schenkungen von Elena an Matthias seit März 2010 bekannt. Dies haben wir für Bargeld, Schmuck, Depotübertragungen, Fahrzeuge und Immobilien durchgesprochen. Gemeinsame Haushaltskosten sind in der vorstehenden Angabe nicht als Vermögensübertragung behandelt.

Mails zur Einrichtung und zum Zweck der Rücklage

Datum 16.03.2020
Von Elena und Matthias Vetter · Auszug aus ihrem privaten Postfach
An Wechselseitige Korrespondenz

27.02.2020, 18:52 Uhr, Elena an Matthias, Betreff „Konto heute“: „Ich möchte jedes Frühjahr einen Teil meiner Auszahlungen weglegen. Das Geld ist fürs Alter, eine mögliche Wohnung und den Fall, dass bei mir etwas passiert. Bitte lass das stehen, bis wir über eine konkrete Verwendung gesprochen haben. Für den normalen Haushalt bleibt das andere Konto.“

27.02.2020, 19:18 Uhr, Matthias an Elena: „Klar, das besprechen wir. Dass wir beide beim Sparen gleichberechtigt sind, war mir wichtig. Im Notfall muss ich mich nicht erst an deine Kanzlei wenden.“

16.03.2020, 07:42 Uhr, Elena an Matthias: „Die erste Rücklage ist seit gestern drauf. Ich habe sie in meiner privaten Tabelle als ‚meine Altersrücklage‘ eingetragen, damit ich sie bei den jährlichen Entnahmen wiederfinde. Wenn wir etwas Größeres damit planen, entscheiden wir gemeinsam.“

16.03.2020, 10:05 Uhr, Matthias an Elena: „Gut. Ich habe den Eingang gesehen. Bei uns nennt man das trotzdem unser Erspartes.“

Weitere Änderungen oder Zusätze zur Absprache sind in diesem frühen Thread nicht enthalten. Der Auszug stammt aus dem privaten Postfach von Matthias. Er hat die Nachrichten im August 2026 nach Stichworten gesucht und die vier zusammengehörigen Nachrichten gesichert.

Nachricht zur Grenze zwischen Ehegatten

Datum 05.02.2024
Von Elena und Matthias Vetter · private E-Mail-Korrespondenz
An Wechselseitige Korrespondenz

Elena, 08:13 Uhr: „Diesen kurzen Zeitungshinweis zu Gemeinschaftskonten habe ich heute in der Bahn gesehen. Da stehen 500.000 Euro pro zehn Jahre und etwas von Melden. Hast du das auch so verstanden? Nächsten Monat würde ich wieder 240.000 überweisen.“

Mitgesandter Ausschnitt aus einem Verbrauchernewsletter, Rubrik „Privates Geld“: „Der persönliche Schenkungsteuerfreibetrag für Ehegatten beträgt 500.000 Euro. Mehrere Schenkungen derselben Person werden für zehn Jahre zusammengerechnet. Beim Oderkonto ist entscheidend, ob der andere Ehegatte im Innenverhältnis frei über seinen Anteil verfügen kann. Eine Schenkung kann unabhängig von ihrer Besteuerung anzuzeigen sein.“

Matthias, 15:41 Uhr: „Bei uns gibt es doch keine Geschenke in der Größe. Das Geld bleibt liegen. Von den Steuern habe ich nur die Überschrift und den ersten Satz verstanden. Ich finde gut, dass ich den gleichen Zugang habe.“

Elena, 21:06 Uhr: „Ich habe vorerst nichts gemeldet. Meine Vorstellung ist, dass wir zusammen über die Rücklage entscheiden. Ich spreche das noch an, wenn wir wirklich etwas davon kaufen.“

Der Mailverlauf endet hier. Er enthält keine Anfrage an eine steuerlich beratende Person und keine Antwort einer solchen Person. Beide Eheleute finden für den Zeitraum bis zum 15.03.2024 keinen weiteren schriftlichen Vorgang zur Schenkungsteuer.

Bestellung und Rückzahlung zur Reservierung RM-518

Datum 25.07.2025
Von Kaisersteg Reisemobile GmbH · Freiburg im Breisgau
An Matthias Vetter

Am 18.07.2025 hat Matthias Vetter das gebrauchte Wohnmobil mit der Kennung RM-518 zum Kaufpreis von 79.000 EUR bestellt. Als Käufer ist nur Matthias Vetter eingetragen. Die vereinbarte Anzahlung von 24.000 EUR ging am 18.07.2025 vom Rücklagenkonto OV-2020-4407 ein. Der Bestellzusatz gestattete bis einschließlich 24.07.2025 die Auflösung ohne Kosten, falls die angebotene Stellplatzmiete nicht zustande kommt. Übergabe und Eigentumsübertragung sollten erst nach vollständiger Zahlung erfolgen.

Am 23.07.2025 hat Matthias Vetter wegen fehlender Stellplatzzusage von der Auflösungsmöglichkeit Gebrauch gemacht. Die Kaisersteg Reisemobile GmbH hat die 24.000 EUR am 25.07.2025 ohne Abzug auf das ursprüngliche Absenderkonto zurücküberwiesen. Das Fahrzeug wurde nicht übergeben.

Der Vertriebsmitarbeiter Max Urban hält fest: „Herr Vetter hatte am Telefon gesagt, er nehme dafür Geld von seinem Anteil. Eine Frau Vetter war beim Vertragsabschluss nicht dabei. Über die Absprachen der Eheleute weiß ich nichts.“

Vermerk zum Mailausdruck der Wohnmobilreservierung

Datum 18.08.2026
Von Matthias Vetter · privates E-Mail-Archiv
An Felix Boscherharb · in Kopie an das Finanzamt am 25.08.2026

Der Papierausdruck zeigt eine Nachricht von Elena an Matthias vom 18.07.2025, 08:16 Uhr, Betreff „AW: Reservierung“. Die Kopfzeile enthält den Vermerk „Druckbereich: Auswahl“. Die Nachricht beginnt im Ausdruck mit dem zweiten Absatz.

„Du hast auf dem Konto Zugriff auf deinen Anteil. Schreib mir bitte nachher kurz, ob du überwiesen hast. Ich bin bis Mittag in einer Verhandlung.“

Darunter steht der automatisch angehängte Beginn der Vornachricht von Matthias, 17.07.2025, 22:11 Uhr: „Wenn ich vom Rücklagenkonto anzahle, kann ich morgen früh reservieren. Sonst ist es vermutlich weg.“

Ein ergänzender handschriftlicher Vermerk von Matthias lautet: „So habe ich es dem Händler gegenüber auch erklärt. Von mir allein überwiesen. Wenn mich jemand fragt, ist mir wichtig, dass ich nicht bloß mit einer fremden Karte am Schalter stand.“

Der Ausdruck enthält weder den ersten Absatz der Nachricht von Elena noch die weiteren Nachrichten des Vorgangs. Auf der zweiten Seite befindet sich nur der Bankbeleg über die Ausführung um 08:44 Uhr. Als Auftraggeber steht dort „Matthias Vetter“.

Vollständiger Thread zur Reservierung

Datum 15.10.2026
Von Postfachdienst · Technischer Export für Elena Vetter
An Elena Vetter und Sascha Strauß

Der für die Wiederherstellung bereitgestellte Export enthält den ursprünglichen Nachrichtenkörper und die serverseitigen Empfangszeiten. Der Zugang der Nachricht von Elena am 18.07.2025, 08:16 Uhr, ist im Postfach von Matthias um 08:17 Uhr protokolliert. Die nachstehenden Texte wurden aus den gespeicherten Originalen rekonstruiert.

Matthias, 17.07.2025, 22:11 Uhr: „Wenn ich vom Rücklagenkonto anzahle, kann ich morgen früh reservieren. Sonst ist es vermutlich weg. Ich habe gerade nicht 24.000 auf meinem Giro. Geht das für dich? Wenn der Stellplatz platzt, geht das Geld zurück.“

Elena, 18.07.2025, 08:16 Uhr: „Für genau diese erstattbare Anzahlung von 24.000 bin ich einverstanden. Alles Weitere besprechen wir vor dem Restkauf. Stell sicher, dass eine Rückzahlung wieder auf die Rücklage geht. Du hast auf dem Konto Zugriff auf deinen Anteil. Schreib mir bitte nachher kurz, ob du überwiesen hast. Ich bin bis Mittag in einer Verhandlung.“

Matthias, 18.07.2025, 08:51 Uhr: „Ist raus. Ich habe nur einmal bestätigt. Danke, dass das mit der Rücklage geht.“

Elena, 18.07.2025, 12:37 Uhr: „Beim Wort Anteil habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. Ich meinte deinen Zugang für diese Zahlung. Für alles andere bleibt es bei unserer Absprache.“

Matthias, 18.07.2025, 18:04 Uhr: „Angekommen. Ich hatte es als unseren gemeinsamen Topf verstanden. Wir reden heute Abend.“

Technisches Bankprotokoll zur Anzahlung

Datum 19.10.2026
Von Dreisam Bürgerbank · Archivdienst Freiburg im Breisgau
An Matthias und Elena Vetter

Auf gemeinsame Anforderung bestätigen wir den Ablauf der Überweisung RM-518. Onlineanmeldung von Matthias Vetter am 18.07.2025, 08:38 Uhr. Erfassung der Überweisung um 08:41 Uhr, Bestätigung über sein eigenes Freigabeverfahren um 08:43 Uhr, Ausführung um 08:44 Uhr. Der Betrag wurde allein durch Matthias Vetter gegenüber der Bank autorisiert. Es gab keinen zweiten Freigabeschritt und keine Ausführungssperre für Einzelaufträge.

Elena Vetter erhielt eine automatische Umsatzmitteilung nach Ausführung um 08:45 Uhr. Ihre Onlineanmeldung um 12:34 Uhr und der Aufruf der Umsatzdetails um 12:35 Uhr waren weder Auftrag noch Mitfreigabe. Das Bankprotokoll enthält keine Daten zu einem privaten Einverständnis vor der Ausführung.

Die am 25.07.2025 eingegangene Gutschrift ist anhand der Zahlungsreferenz RM-518 und des Absenderkontos der ursprünglichen Anzahlung zugeordnet. Die Bank kennt seit Eröffnung keinen weiteren Zahlungsauftrag des Herrn Vetter von diesem Konto und keine Entnahme der Frau Vetter. Miriam Lutz kann als Kundenberaterin die Einrichtung und die im Bankgespräch protokollierten Erklärungen bestätigen. Eine Vereinbarung außerhalb des Termins hat sie nicht wahrgenommen.

Aktenabgabe an die Schenkungsteuerstelle

Datum 24.09.2025
Von Finanzamt Freiburg-Stadt · Veranlagung Einkommensteuer
An Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

Bei der Einkommensteuerprüfung 2024 von Elena Vetter ist eine Aufstellung privater Entnahmen aufgefallen. Der Beleg zum 15.03.2024 enthält eine Überweisung von 240.000,00 EUR auf ein Gemeinschaftskonto mit der Endung 4407. Die Aufstellung nennt in einer Randnotiz die gleiche Größenordnung in vier Vorjahren. Die Überweisung erfolgte nach Abzug der persönlichen Steuerreserve aus dem bereits ausgezahlten Kanzleigewinn.

Im Einkommensteuervorgang liegen weder der Vertrag des Kontos noch Belege zur Verwendung des Geldes vor. Angaben zu einer Schenkung sind in diesem Vorgang nicht eingegangen. Der Beleg wird zur eigenen Prüfung übersandt. Eingang bei der zentralen Schenkungsteuerstelle am 29.09.2025, dort Vorgang FS-VET-2025-18 eröffnet.

Aufforderungen zur Schenkungsteuererklärung

Datum 14.10.2025

Von Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

An Matthias Vetter und Elena Vetter · jeweils gesonderter Bescheid

Ich fordere Sie nach § 31 Abs. 1 ErbStG auf, bis zum 18.11.2025 eine Erklärung zu den Einzahlungen auf das Gemeinschaftskonto mit der Endung 4407 abzugeben. Bitte reichen Sie die Kontoeröffnungsunterlagen, die Jahresgutschriften 2020 bis 2024, Angaben zu Vorerwerben zwischen den Ehegatten und vorhandene Vereinbarungen über die Verwendung des Guthabens ein.

Das Schreiben trifft keine Entscheidung darüber, ob eine Schenkung vorliegt. Wenn Sie eine Bereicherung verneinen, erläutern Sie den tatsächlichen Ablauf und kennzeichnen Sie die abweichende rechtliche Würdigung. Beide Schreiben wurden am 16.10.2025 zugestellt.

Erklärungen mit Kontobewegungen und Rechtsvorbehalt

Datum 12.11.2025
Von Felix Boscherharb für Matthias Vetter · Sascha Strauß für Elena Vetter
An Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

Die beiden getrennt unterzeichneten Erklärungen gehen mit gleichlautender Erwerbsaufstellung ein. Beide Ehegatten wohnen in Freiburg im Breisgau. Außer den in der Anlage aufgeführten Vorgängen sind seit 15.03.2010 keine freigebigen Zuwendungen von Elena an Matthias bekannt. Die Finanzierung des laufenden Haushalts erfolgt auf einem anderen Konto. Es bestehen keine Erwerbskosten. Eine Übernahme der Schenkungsteuer durch Elena ist nicht vereinbart.

Wertstellung	Gutschrift auf OV-2020-4407	Herkunft
15.03.2020	240.000,00 EUR	Elena Vetter
15.03.2021	240.000,00 EUR	Elena Vetter
15.03.2022	240.000,00 EUR	Elena Vetter
15.03.2023	240.000,00 EUR	Elena Vetter
15.03.2024	240.000,00 EUR	Elena Vetter

Mitgeteilt werden auch die Anzahlung für das Wohnmobil vom 18.07.2025 und die Rückzahlung vom 25.07.2025, jeweils 24.000,00 EUR. Für den Erwerb am 15.03.2024 wird keine schenkungsteuerliche Bereicherung erklärt. Die tatsächlichen Zahlungen und die Befugnis zur Einzelverfügung gegenüber der Bank sind unstreitig. Über die interne Zuordnung soll die Behörde anhand der Anlagen entscheiden. Eingang beider Erklärungen am 12.11.2025.

Anhörung zur hälftigen Zurechnung

Datum 15.04.2026
Von Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius
An Felix Boscherharb und Sascha Strauß · getrennte Ausfertigungen

Aus der von beiden unterzeichneten Kontoaufnahme liegt der Behörde bislang nur der Ausschnitt zur Guthabenquote vor. Nach vorläufiger Sicht ist Matthias Vetter seit der Kontoeröffnung im Innenverhältnis hälftig am Rücklagenguthaben beteiligt. Für diese Annahme sprechen die Einzelverfügung beider Kontoinhaber, die hälftige Angabe in der Bankaufnahme sowie die Anzahlung für einen nur von Matthias Vetter unterzeichneten Vertrag.

Auf den Erwerb am 15.03.2024 entfielen 120.000,00 EUR. Mit den früheren Einzahlungen ergäben sich kumuliert 600.000,00 EUR und bei einem Freibetrag von 500.000,00 EUR ein steuerpflichtiger Erwerb von 100.000,00 EUR. Bitte nehmen Sie bis 06.05.2026 Stellung, insbesondere zu einer etwaigen Zweck- oder Zustimmungsabrede. Die Einordnung im Besteuerungsverfahren greift einer Prüfung durch die Bußgeld- und Strafsachenstelle nicht vor.

Stellungnahme des Erwerbers zur Rücklage

Datum 04.05.2026

Von Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

An Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

Die finanzierende Ehefrau und mein Mandant nutzten das Konto als gemeinsamen Zahlungszugang für eine Rücklage. Bei der Bank konnte jeder allein eine Zahlung auslösen. Zwischen den Ehegatten wurde nach dem bisherigen Erkenntnisstand über Rücklagenentnahmen im Einzelfall entschieden. Die Haushaltszahlungen auf dem anderen Konto sind davon zu trennen.

Mein Mandant hat den Kaufvertrag allein unterzeichnet. Die Anzahlung wurde wenige Tage später auf das Rücklagenkonto zurückgezahlt. Der Mandant erinnert sich an eine vorherige Abstimmung mit seiner Ehefrau. Der mit der Steuererklärung vorgelegte Zahlungsbeleg zeigt die technische Ausführung. Die dazugehörigen Nachrichten suchen wir in den privaten Archiven. Eine vollständige Nachrichten- und Bankhistorie liegt ihm noch nicht vor. Wir bitten darum, die Angaben zur hälftigen Berechtigung in der Bankaufnahme im Kontext der dort gestellten Frage zu würdigen.

Schenkungsteuerbescheid für den Erwerb vom 15 März 2024

Datum 01.07.2026

Von Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

An Matthias Vetter · Freiburg im Breisgau · zugestellt an Felix Boscherharb

Für den Erwerb von Elena Vetter am 15.03.2024 wird Schenkungsteuer in Höhe von 11.000,00 EUR festgesetzt. Der Erwerb beträgt nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG 120.000,00 EUR. Frühere Erwerbe aus vier Einzahlungen zu je 120.000,00 EUR werden nach § 14 ErbStG mit 480.000,00 EUR hinzugerechnet. Nach dem Freibetrag von 500.000,00 EUR verbleiben 100.000,00 EUR. Es gilt Steuerklasse I mit 11 Prozent. Anzurechnende Steuer auf die früheren Erwerbe beträgt 0,00 EUR. Der Betrag ist bis 07.08.2026 zu zahlen.

Die bisherige Erklärung des Kontozwecks widerlegt nach Würdigung der Bankunterlagen und der von Ihnen allein ausgelösten Anzahlung die hälftige freie Verfügung nicht. Die Rückzahlung des Verkäufers ändert an der Beweiswürdigung für die Einzahlungen nichts. Die Anzahlung ist keine zusätzliche Bemessungsgrundlage dieses Bescheids. Die Festsetzung ergeht gegen Sie als Erwerber. Gegen die Zuwendende wird in diesem Vorgang kein weiterer Bescheid erlassen.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzamt Freiburg-Land schriftlich oder elektronisch Einspruch eingelegt oder der Einspruch dort zur Niederschrift erklärt werden. Zustellungsurkunde an die bevollmächtigte Kanzlei vom 06.07.2026.

Einspruch gegen die Schenkungsteuerfestsetzung

Datum 20.07.2026

Von Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

An Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

Namens und in Vollmacht von Matthias Vetter lege ich gegen den Schenkungsteuerbescheid vom 01.07.2026 für den Erwerb vom 15.03.2024 Einspruch ein. Ich beantrage die ersatzlose Aufhebung der Festsetzung. Der Bescheid ist am 06.07.2026 zugestellt worden.

Dass mein Mandant der Bank einen Auftrag ohne zweite Freigabe erteilen konnte, beantwortet die Frage nach der internen Berechtigung noch nicht. Die einzelne Anzahlung im Juli 2025 betrifft einen späteren Vorgang mit Zustimmung seiner Ehefrau. Ein allgemeines Recht zur Entnahme für persönliche Vermögensbildung war nach Darstellung meines Mandanten nicht vereinbart. Bitte übersenden Sie die unveränderte Kontoaufnahme mit der vom Amt angeführten hälftigen Angabe. Die Höhe der fünf Einzahlungen ist nicht streitig.

Eingang beim Finanzamt am 20.07.2026, 09:37 Uhr. Vermerk der Kanzlei vom 06.08.2026. Der Mandant hat 11.000,00 EUR ohne Aufgabe des Einspruchs gezahlt. Ein Antrag auf Vollziehungsschutz ist bislang nicht beauftragt.

Einspruchsentscheidung zur Schenkungsteuer

Datum 22.09.2026

Von Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

An Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Der Einspruch ist zulässig und wird als unbegründet zurückgewiesen. Die Behörde stützt sich auf die von beiden unterzeichnete Aufnahmeerklärung mit der Zahl 50/50, die im August vorgelegte Nachricht zum eigenen Anteil und den allein ausgelösten Auftrag zum Wohnmobil. Diese Indizien lassen nach der gegenwärtigen Akte eine von der bankseitigen Einzelverfügung unabhängige freie hälftige Berechtigung erkennen. Das behauptete Abstimmungserfordernis ist nur als allgemeine Zweckvorstellung belegt. Die Rückzahlung der Anzahlung durch den Verkäufer beantwortet nicht, wem das Guthaben bereits im März 2024 wirtschaftlich zugeordnet war.

Die Festsetzung über 11.000,00 EUR für den Erwerb vom 15.03.2024 bleibt bestehen. Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Gresserstraße 21, 79102 Freiburg im Breisgau, erhoben werden. Für professionelle Einreicher ist § 52d FGO zu beachten. Zustellung an die Kanzlei Boscherharb laut Zustellungsurkunde am 24.09.2026.

Getrennte Besprechung zur Klage und zum Kenntnisstand

Datum 05.10.2026
Von Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Handakte Matthias Vetter

Der Mandant arbeitet als Ofenführer in einer Freiburger Großbäckerei. Die Lohnabrechnung März 2024 zeigt 13,20 EUR brutto je Stunde bei 39 Wochenstunden und Schichtzuschläge. Die Ausgaben des laufenden Haushalts werden aus einem anderen Konto bedient. Über seinen Arbeitslohn verfügt er selbst. Dass Elena erheblich mehr verdient, hat nach seiner Schilderung an gemeinsamen Entscheidungen nichts geändert.

Er las im März 2024 eine Nachricht seiner Frau mit einer Zahl von 500.000 EUR und antwortete mit „Dann geht von mir nichts raus“. Er sagt, damit habe er die gemeinsame Rücklage gemeint. Er erinnert sich, dass die App den Gesamtsaldo auswies. Er hat nach seiner Darstellung nie überschlagen, welchen Betrag er davon für sich hätte verwenden können. Beim Wohnmobil war er Vertragspartner und hat die Überweisung allein ausgeführt. Er will sowohl die vorherige Zustimmung als auch die Grenze der Erlaubnis belegen lassen. Er hat keine frühere Einzelanzeige nach § 30 ErbStG in seinen Unterlagen.

Er beauftragt fristwahrende Klage gegen den Bescheid. Seine Einlassung zum Wissensstand verbleibt bis zu gesonderter Freigabe in der Handakte. Der Mandant erlaubt die Suche nach der vollständigen Nachrichtenkette und der Freigabehistorie.

Getrennte Besprechung mit Elena Vetter

Datum 08.10.2026
Von Sascha Strauß · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Handakte Elena Vetter

Elena Vetter ist Equity-Partnerin der internationalen Kanzlei Westfold Legal Partners in Freiburg. Ihr Beratungsfeld sind internationale Wirtschaftsstreitigkeiten. Die fünf Beträge stammen aus ihren persönlich ausgezahlten, bereits versteuerten Gewinnanteilen. Sie bezeichnet das Konto als familiären Liquiditätspuffer und bestreitet ein allein durch die Gutschrift entstandenes Recht ihres Mannes, die Hälfte für sich zu verbrauchen.

Die Mandantin hat im März 2024 in einer privaten Notiz „600 bei Hälfte / 500 Grenze“ festgehalten. Eine steuerliche Beratung nahm sie damals nicht in Anspruch. Sie sagt, sie habe die Grenze nur für eine mögliche spätere Aufteilung notiert. Sie räumt ein, dass sie sich bei der damaligen Unterhaltung darauf verlassen habe, ein gemeinsamer Kontotitel sei für die Steuer unerheblich. Ob sie auch bei Zweifeln an der internen Zuordnung mit einer bereits entstandenen Steuer gerechnet hat, will sie anhand der vollständigen Unterlagen erläutern.

Ich vertrete ausschließlich Elena Vetter. Die Interessen beider Ehegatten können sich bei Zurechnung und Kenntnis auseinanderentwickeln. Die Mandantin erlaubt das Beschaffen der privaten Nachrichten und der Bankunterlagen. Über die Weitergabe an die andere Kanzlei oder die Finanzbehörden entscheidet sie für jedes Dokument gesondert.

Klage zur Fristwahrung

Datum 14.10.2026

Von Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

An Finanzgericht Baden-Württemberg · Außensenate Freiburg · Geschäftsstelle

Namens und in Vollmacht von Matthias Vetter erhebe ich Klage gegen das Finanzamt Freiburg-Land. Gegenstand ist der Schenkungsteuerbescheid vom 01.07.2026 für den Erwerb vom 15.03.2024 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 22.09.2026, zugestellt am 24.09.2026. Die Klage richtet sich gegen die Festsetzung von 11.000,00 EUR. Mein Mandant begehrt die Aufhebung des Bescheids.

Antrag und Begründung werden nach Auswertung der vollständigen Konto- und Kommunikationsunterlagen gesondert vorgelegt. Der Bescheid und die Einspruchsentscheidung sind beigefügt.

Der elektronische Eingangsbeleg des Gerichts trägt den 14.10.2026, 14:36 Uhr. Übermittlungsprotokoll der absendenden Kanzlei. Versandt über das besondere elektronische Anwaltspostfach.

Mitteilungen über zwei gesonderte Ermittlungsverfahren

Datum 20.10.2026
Von Bußgeld- und Strafsachenstelle der Finanzverwaltung · Freiburg
An Matthias Vetter und Elena Vetter · gesondert über die jeweilige Kanzlei

Am 16.10.2026 sind zu dem Erwerb vom 15.03.2024 getrennte Ermittlungsverfahren gegen Matthias Vetter und Elena Vetter eingeleitet worden. Gegenstand ist der Verdacht, eine nach § 30 ErbStG erforderliche Anzeige pflichtwidrig unterlassen und dadurch Schenkungsteuer verspätet festgesetzt zu haben. Eine abschließende Würdigung der Zuwendung, der jeweiligen persönlichen Kenntnis und des Zeitpunkts einer etwaigen Verkürzung ist damit nicht verbunden.

Den Betroffenen steht es frei, sich zur Beschuldigung zu äußern oder zur Sache zu schweigen und vor einer Äußerung Verteidiger zu befragen. Freiwillige Angaben können nach Akteneinsicht gesondert eingereicht werden. Die Bearbeitung der finanzgerichtlichen Klage läuft unabhängig weiter.

Die Steuerakte enthält die Erklärungen vom 12.11.2025 und die Unterlagen zur Veranlagungsabgabe. Eine vorherige Anzeige bei der zentralen Schenkungsteuerstelle ist in der bislang ausgewerteten Registratur nicht auffindbar. Ob und wann andere Stellen vollständige Kenntnis hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Eingangsverfügung und Hinweis zur Beweisführung

Datum 28.10.2026

Von Finanzgericht Baden-Württemberg · Außensenate Freiburg · Geschäftsstelle

An Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Aktenzeichen 2 K 1874/26. Die Klage ist am 14.10.2026 eingegangen. Die Steuer- und Rechtsbehelfsakten sind angefordert. Es wird um Begründung bis zum 25.11.2026 gebeten. Bezeichnen Sie den angefochtenen Erwerb, die begehrte Rechtsfolge und die konkreten Beweistatsachen zu Vereinbarungen und Handhabung des Kontos. Reichen Sie bei Zitaten aus Nachrichten den erforderlichen Zusammenhang mit ein.

Das Gericht bittet um Erläuterung, welche Bedeutung die Anzahlung vom Juli 2025 für eine Berechtigung im März 2024 haben soll. Falls ein anderer Erwerb für die Rechnung nach § 14 ErbStG erheblich sein soll, geben Sie Person, Zeitpunkt und Betrag an. Eine Aussage zur Verantwortlichkeit in den Ermittlungsverfahren ist damit nicht verbunden.

Freigabe für die Begründung beim Finanzgericht

Datum 04.11.2026

Von Matthias Vetter · Freiburg im Breisgau

An Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Bitte führen Sie die Klage über den Bescheid für den 15.03.2024 weiter. Die Beträge und die Herkunft der Einzahlungen sind richtig. Sie dürfen die vollständige Bankakte, die Nachrichten zum Wohnmobil und die Bestätigung des Verkäufers vorlegen. Ich möchte, dass Sie die zeitliche Reihenfolge und die Frage erklären, ob ich ohne Absprache Geld für mich hätte nehmen dürfen. Wenn der frühere Satz „dein Anteil“ mehrere Lesarten zulässt, möchte ich, dass diese im Entwurf sauber behandelt werden.

Einer Erklärung gegenüber der Bußgeld- und Strafsachenstelle stimme ich derzeit nicht zu. Ein gemeinsames Mandat mit Elena ist nicht beauftragt. Aussetzung oder Aufhebung der Vollziehung soll zunächst nur geprüft werden. Den im Sommer gezahlten Betrag bestreite ich als steuerliche Forderung weiterhin.

Kanzleivermerk vom 04.11.2026. Sascha Strauß bestätigt schriftlich, dass Elena Vetter die Weitergabe des vollständigen Mailthreads zur Reservierung in der Klage freigibt. Die übrigen privaten Unterlagen zur persönlichen Kenntnis bleiben von dieser Freigabe ausgenommen.

Gesicherter Nachrichtenverlauf und Notizzettel

Datum 04.11.2026
Von Kanzleien Boscherharb und Strauß · jeweils intern mit Zustimmung der eigenen Mandantschaft
An Getrennte Handakten · Auszug nur für interne Prüfung freigegeben

Aus dem am 03.11.2026 gesicherten Export des Familienchats. Die beteiligten Telefone zeigen für die folgenden Nachrichten dieselbe Reihenfolge. Ein Papierzettel aus Elenas Ablage lässt sich über den Scan vom 17.03.2024 datieren.

Zeitpunkt	Absender	Nachricht
15.03.2024, 18:14	Elena	Jetzt sind 1,2 auf dem Puffer. Wenn das zur Hälfte jedem gehört, liegst du über 500.
15.03.2024, 18:19	Matthias	Dann geht von mir nichts raus. Ich brauche das nicht allein.
15.03.2024, 18:23	Elena	Ich würde es so lassen. Für mich gehört der Puffer uns beiden, aber wir entscheiden weiter gemeinsam.
16.03.2024, 07:42	Matthias	Meinst du mit der Grenze Steuer oder nur die Bank?
16.03.2024, 11:03	Elena	Steuergrenze, falls wir es wirklich übertragen. Für die Rücklage sehe ich es noch nicht.

Der Zettel enthält „600 bei Hälfte / 500 Grenze / Anzeige?“. Darunter steht „erst bei echter Teilung?“. Weder im Chat noch auf dem Zettel ist eine Antwort eines Steuerberaters dokumentiert. Für März bis Juni 2024 enthält der Export keine weitere Nachricht zur Frage der Anzeige. Der Export endet an dieser Stelle am 30.06.2024 und betrifft nur diesen Chatkanal.

Vollständige Aufnahme zur Guthabenquote

Datum 30.10.2026
Von Dreisam Bürgerbank · Kundenberaterin Miriam Lutz
An Felix Boscherharb · mit Vollmacht beider Kontoinhaber

Auf Seite 3 des am 27.02.2020 von beiden Kontoinhabern unterzeichneten Aufnahmebogens stehen die Kundendatensätze „Vetter, Elena 50/100“ und „Vetter, Matthias 50/100“. Der bisherige Ausdruck zeigt nur diese beiden Zeilen mit dem Fuß „Guthabenquote“. Die heute beigefügte vollständige Seite enthält zusätzlich den Vordrucksatz „Vorschlagswert für bankinterne Auswertungen bei Gemeinschaftskonten, sofern keine abweichende Zuordnung dokumentiert ist.“

Nach dem archivierten Eingabeprotokoll hat das System die beiden Werte mit Auswahl „Gemeinschaftskonto“ vorbelegt. Ein manueller Änderungsvermerk fehlt. Unterhalb der Quote haben beide die Gesamtaufnahme mit unterschrieben. Das Blatt enthält kein besonderes Feld, in dem sie einander eine Vermögensquote zusprechen. Die Bank kann nicht bestätigen, dass die Beteiligten den Vorschlagswert untereinander besprochen oder gebilligt haben.

Ich kann zum Formular und zur gewöhnlichen Verwendung des Feldes als Zeugin Auskunft geben. Bei der Kontoeröffnung am 27.02.2020 war ich selbst anwesend. Zur privaten Rücklagenabrede kann ich keine Angaben machen.